

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8944/2547

พนักงานอัยการจังหวัดปราจีนบุรี โจทก์
นายวิชัย นิยมสุข และนายบันเทิง ปัญญา
ดี

ผู้ประกัน
นายวรรณชัย วงษ์เพี้ย กับพวก จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 119

ป.วิ.อ. มาตรา 119 บัญญัติว่า ในกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล ศาลมีอำนาจสั่ง
บังคับตามสัญญาประกันหรือตามที่ศาลเห็นสมควรโดยมิต้องฟ้อง เมื่อศาลสั่งประการ
ใดแล้ว ฝ่ายผู้ถูกบังคับตามสัญญาประกันหรือพนักงานอัยการมีอำนาจอุทธรณ์ได้ คำ
วินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด ดังนั้น ผู้ประกันซึ่งผิดสัญญาประกันไม่ส่งตัว
จำเลยตามกำหนดวันนัดของศาล ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 เกี่ยวกับค่า
ปรับตามสัญญาประกันอีกไม่ได้ เพราะคดีถึงที่สุดไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
2 ตามบทกฎหมายดังกล่าวแล้ว

คดีสืบเนื่องจากผู้ประกันทั้งสองทำสัญญาประกันจำเลยทั้งสองในระหว่างการ
พิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้ประกันทั้งสองผิดสัญญาประกันไม่ส่งตัวจำเลยทั้งสองตาม
กำหนดวันนัดของศาล ศาลชั้นต้นสั่งปรับผู้ประกันทั้งสองเต็มตามสัญญา คนละ
60,000 บาท และออกหมายจับจำเลยทั้งสอง เมื่อศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาล

อุทธรณ์ภาค 2 ลับหลังจำเลยทั้งสองแล้ว ผู้ประกันทั้งสองได้นำตัวจำเลยทั้งสองมา
ส่งศาล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2545 ศาลชั้นต้นลดค่าปรับให้ผู้ประกันทั้งสองคงปรับผู้
ประกันตัวจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 54,000 บาท และปรับผู้ประกันตัวจำเลยที่ 2 เป็นเงิน
48,000 บาท

ผู้ประกันทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับผู้ประกันทั้งสองคนละ 30,000
บาท

ผู้ประกันทั้งสองฎีกาขอให้ลดค่าปรับหรือให้ผ่อนชำระค่าปรับได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119
บัญญัติว่า "ในกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล ศาลมีอำนาจสั่งบังคับตามสัญญาประกัน
หรือตามที่ศาลเห็นสมควรโดยมิต้องฟ้อง เมื่อศาลสั่งประการใดแล้ว ฝ่ายผู้ถูกบังคับ
ตามสัญญาประกันหรือพนักงานอัยการมีอำนาจอุทธรณ์ได้ คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์
ให้เป็นที่สุด" ดังนั้น ผู้ประกันทั้งสองจึงฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2
เกี่ยวกับค่าปรับตามสัญญาต่อมาอีกไม่ได้ เพราะคดียอมถึงที่สุดไปตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ตามบทกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลชั้นต้นรับฎีกามานั้น ไม่ชอบ ศาล
ฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาของผู้ประกันทั้งสอง

(วัฒนชัย โชติชูตระกูล-อุดมศักดิ์ นิติมนตรี-พิทยา บุญชู)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ